Fiche conditions

Cette fiche prépare l'avant-contrat avec le notaire : choix entre compromis et promesse, délai de rétractation, conditions suspensives et clauses spécifiques à la copropriété. Remplis-la avec les parties après l'acceptation de l'offre et transmets-la au notaire avant le rendez-vous de signature. Elle ne remplace pas son conseil.

Compromis ou promesse unilatérale ?

	Compromis (promesse synallagmatique)	Promesse unilatérale de vente
Qui s'engage	Le vendeur et l'acquéreur	Le vendeur seul ; l'acquéreur a une option
Somme versée	Dépôt de garantie, en général 5 à 10 % du prix	Indemnité d'immobilisation, en principe 10 % du prix
Formalité	Pas d'enregistrement obligatoire	Sous seing privé : enregistrement dans les 10 jours de l'acceptation, sinon nulle
Si l'acquéreur renonce hors conditions	Le vendeur peut agir en justice ; clause pénale le plus souvent	Il perd l'indemnité d'immobilisation
Usage conseillé	Engagement ferme des deux parties (cas des Martin)	Vendeur prêt à immobiliser son bien contre indemnité

Délai de rétractation : les règles

- 10 jours pour l'acquéreur non professionnel d'un logement (art. L. 271-1 CCH)
- Point de départ : lendemain de la première présentation de la lettre de notification, ou lendemain de la remise en main propre par le professionnel mandaté
- Aucun versement pendant le délai, sauf entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière, qui restitue sous 21 jours en cas de rétractation (art. L. 271-2)
- Si les documents de copropriété ou l'état des risques ne sont pas remis à la promesse, le délai ne court qu'à partir du lendemain de leur remise
- Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant (art. 642 CPC, Cass. 3e civ., 5/12/2007) ; le notaire confirme la date

La condition de prêt : les 6 paramètres à fixer

☐ Montant : le besoin réel issu du plan de financement (Martin : 193 800 €)

☐ Durée maximale : compatible avec les règles du HCSF, 25 ans au plus (Martin : 25 ans)

☐ Taux maximal hors assurance : marché + marge réaliste, sous l'usure (Martin : 3,90 %, marché ≈ 3,55 %, usure 5,40 %)

☐ Délai de réalisation : au moins 1 mois (art. L. 313-41 C. conso.) ; Martin : 45 jours, soit jusqu'au 29/01/2027

☐ Délai de dépôt des demandes de prêt et obligation d'en justifier au vendeur

☐ Ce qui réalise la condition : l'offre de prêt écrite, pas un accord de principe

Les autres conditions courantes

☐ Non-exercice du droit de préemption, quand il s'applique (le notaire vérifie)

☐ État hypothécaire sans inscription supérieure au prix (prêt de M. Bernard soldé)

☐ Renseignements d'urbanisme sans servitude grave

☐ Clause de répartition des appels de fonds pour travaux votés (la quote-part ITE des Martin est financée à part, hors condition de prêt principal)

Clause appels de fonds : exemple pour Les Tilleuls (fictif)

« Le vendeur déclare que l'assemblée générale du 12/06/2025 a voté des travaux de ravalement avec isolation thermique par l'extérieur pour 1 150 000 € TTC, soit 35 880 € pour le lot, appelés en quatre échéances de 8 970 € les 1/01, 1/04, 1/07 et 1/10/2027. L'échéance du 1/01/2027 sera réglée par le vendeur, copropriétaire à cette date, et lui sera remboursée par l'acquéreur le jour de l'acte authentique. Les échéances suivantes seront à la charge de l'acquéreur. » Formulation à adapter et valider par le notaire.

Exemple : condition de prêt des Martin calculée

```
Mensualité = C × t / (1 − (1 + t)^−n), avec t = taux annuel / 12 et n = nombre de mois. Au taux du marché : 193 800 € × (3,55 % / 12) sur 300 mois ≈ 975 € hors assurance. Au taux maximal de la condition : 193 800 € × (3,90 % / 12) sur 300 mois ≈ 1 012 € hors assurance, soit ≈ 1 061 € avec 49 € d'assurance et un taux d'endettement d'environ 23,1 % (1 061 / 4 600). La condition reste donc réalisable même au taux maximal.
```

Sources : art. L. 271-1 et L. 271-2 CCH, art. L. 313-41 Code de la consommation (Légifrance), Notaires de France (promesse et compromis, mise à jour 19/06/2026), HCSF décision D-HCSF-2021-7. Taux de marché et usure : faits vérifiés au 20/10/2026. Mise à jour : 20/10/2026.
